

1501583-31.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2174535/2021 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 18759020 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 1454/21/402 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2174535 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501583-31.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501583-31.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2174535/2021 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 18759020 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 1454/21/402 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2174535 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO BERNARDES DA ROCHA

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

LUCIANO BERNARDES DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal; isto porque, no dia 28 de junho de 2021, por volta das 9h08, na Rua Rio Paraná, nº 400, Jardim Europa nesta cidade, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um ferro de passar roupa, avaliado em R\$ 70,00; uma bolsa avaliada em R\$ 200,00 e um rádio, avaliado em R\$ 150,00, bens de propriedade da vítima J.A.A.

Preso em flagrante, o acusado foi beneficiado com a liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 59/61).

Afastada a hipótese de rejeição liminar, a denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021 (fls. 106/107).

Certidão criminal (fls. 111/112).

FA (fls. 114/117).

Citado (fls. 132/133), o acusado apresentou resposta escrita (fls. 140/142), por meio de advogada nomeada pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 134).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 143.

Em audiência de instrução (fls. 167/168), a vítima J.A.A. foi ouvida (fls. 169) e duas testemunhas foram inquiridas (fls. 170/171). Declarada a ausência do réu, tendo em vista sua ausência injustificada. Homologada desistência requerida em relação à oitiva da testemunha João Carlos Boraldo. Em seguida, em debates orais, o Ministério Público pediu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia; enquanto a Defesa pediu pela fixação da pena em seu mínimo legal, substituição da pena por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição, apreensão e entrega dos bens subtraídos (fls. 10), auto de avaliação (fls. 14) e pela prova oral.

Da mesma forma a autoria é certa.

A vítima J.A.A. declarou que estava viajando, mas pediu para seu filho ir até sua casa para regar suas plantas, ocasião em que ele ligou e contou o que tinha acontecido. Conseguiu recuperar os objetos furtados. Segundo disse seu filho, ele tinha entrado na casa e deixado a porta apenas encostada, momento em que o réu entrou. Ocorre que o som da porta se abrindo foi percebido pelo seu neto. Não conhece o acusado (fls. 169).

Ueliton Antunes dos Anjos declarou que foi até a casa do seu genitor para regar algumas plantas juntamente com seu filho. Entrou na casa e encostou o portão. Subiu na parte superior do imóvel e ouviu um barulho no portão, momento em que viu o acusado saindo correndo com uma sacola. Correu atrás do acusado, mas não conseguiu alcançá-lo, então viu um amigo que estava de carro e pediu ajuda. Conseguiram alcançar e pegar o réu na Rua Tejiptó e acionaram a polícia. O acusado pegou um ferro de passar roupa, uma mochila e um som automotivo, tendo conseguido recuperar tudo. Nunca havia visto o réu (fls. 170).

A testemunha Gabriel Palma Vaiano declarou que estava tirando seu carro da garagem quando ouviu um vizinho gritando: "ladrão, ladrão...". Viu o acusado subindo a rua com duas mochilas e o filho do seu vizinho em seu encalço. Pôs o rapaz em seu carro e foram atrás do meliante. Alcançaram o réu dois quarteirões adiante. O réu tinha furtado um rádio, ferro de passar, etc. Não conhecia o acusado, mas alguns vizinhos disseram que ele estava furtando na região (fls. 171).

Como dito, o réu não foi interrogado em audiência ante a sua ausência injustificada, mesmo após ter sido devidamente intimado e orientado a comparecer no Fórum (fls. 165/166).

O conjunto probatório é sólido e aponta para a condenação.

Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima deve ser considerada, em especial, quando não possui qualquer razão para incriminar um inocente.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. Furto simples. Recurso defensivo. Insuficiência probatória.

Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras da vítima e das testemunhas em harmonia com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Réu preso na posse da res. Reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Inviabilidade. Valor do bem furtado que não pode ser considerado insignificante. Réu reincidente. Condenação confirmada.

Pedido de reconhecimento da forma tentada do delito. Impossibilidade. Réu que retirou o aparelho celular da esfera de disponibilidade da vítima, sendo preso distante do local da subtração. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência bem

reconhecidos. Regime semiaberto bem aplicado, diante da reincidência do réu. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0000149-43.2015.8.26.0560; Relator: Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019).

No caso sub judice, ainda há que se destacar que o réu foi preso em flagrante, alguns quarteirões da residência da vítima, ainda na posse dos bens subtraídos. Desta forma, a materialidade e autoria foram devidamente demonstradas, sendo de rigor a condenação do réu.

Passo a fixar as penas.

Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, mantenho as penas nos limites mínimos de um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e ainda causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Na ausência de dados concretos sobre a situação financeira do réu, mantenho o valor do dia multa em seu patamar mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, em consequência CONDENO LUCIANO BERNARDES DA ROCHA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, às penas de um ano de reclusão e pagamento de dez dias multa, fixada esta em seu valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos legais, nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito de prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social deste município de Campo Limpo Paulista, conforme especificações a serem dadas pelo mesmo Juízo das Execuções, sem prejuízo da multa cominada.

Se eventualmente necessária a execução da pena privativa de liberdade ao acusado, o regime inicial para cumprimento dela será o ABERTO.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se necessário.

Faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade, observado, sobretudo, a espécie da pena aplicada e o regime fixado na hipótese de eventual conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, circunstâncias incompatíveis com o recolhimento ao cárcere.

Condene o réu no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, providencie a z.serventia a expedição de certidão de honorários em favor da Dra. Jaciane Fernandes Ferreira, advogada nomeada para a defesa do acusado, nos termos do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública do estado de São Paulo (fls. 134).

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA